

项目	2021 年 1-5 月	2020 年 4-12 月
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-0.47	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,547.24	33,893.66
加:营业外收入	37.69	21.55
减: 营业外支出	17.36	74.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,567.57	33,840.40
减: 所得税费用	8,737.81	8,642.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,829.76	25,197.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,829.76	25,197.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-

（二）海峡轮渡拟出资的 18 艘船舶资产模拟财务报表

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的海峡轮渡拟出资的 18 艘船舶资产模拟财务报表审计报告（天职业字[2021] 35207 号），海峡轮渡拟出资的 18 艘船舶资产于报告期的合并财务报表如下：

1、资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 5 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产			
货币资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	9,344.61	7,949.21	5,427.06
应收款项融资	-	-	-
预付款项	831.98	1,008.49	800.86
其他应收款	1,231.85	2,072.42	856.07
其中：应收利息	378.23	1,085.60	8.32

项目	2021 年 5 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收股利	-	-	-
存货	858.67	1,025.91	1,215.34
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	22.66	120.91	63.11
流动资产合计	12,289.78	12,176.95	8,362.44
非流动资产	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	89,924.67	94,382.29	103,935.91
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	183.54	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	330.08	303.12	109.69
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	90,438.30	94,685.41	104,045.60
资产总计	102,728.08	106,862.35	112,408.04
流动负债	-	-	-
短期借款	-	-	-

项目	2021 年 5 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	3,178.46	2,612.95	4,177.80
预收款项	-	-	52.12
合同负债	12.52	24.88	-
应付职工薪酬	5,241.07	7,044.26	5,209.52
应交税费	7,198.67	5,954.93	4,174.83
其他应付款	1,312.87	576.66	787.15
其中：应付利息	-	-	3.00
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	197.44	-	2,445.00
其他流动负债	1.13	2.24	-
流动负债合计	17,142.17	16,215.92	16,846.41
非流动负债	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	2,009.41	2,077.90	668.68
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	2,009.41	2,077.90	668.68
负债合计	19,151.58	18,293.82	17,515.10
股东权益	-	-	-
拟出资船舶之净资产	83,576.50	88,568.54	94,892.94
股东权益合计	83,576.50	88,568.54	94,892.94

项目	2021 年 5 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
负债及股东权益合计	102,728.08	106,862.35	112,408.04

2、利润表

单位：万元

项目	2021 年 1-5 月	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	55,045.18	98,728.38	94,941.47
其中:营业收入	55,045.18	98,728.38	94,941.47
二、营业总成本	29,848.26	62,074.75	63,580.12
其中:营业成本	25,441.15	55,198.28	55,682.34
税金及附加	414.12	598.94	656.88
销售费用	560.30	783.64	476.19
管理费用	4,363.31	7,818.64	8,113.86
研发费用	-	-	-
财务费用	-930.61	-2,324.75	-1,349.15
其中：利息费用	4.32	36.20	273.72
利息收入	1,022.38	2,699.02	1,954.29
加：其他收益	175.73	1,823.74	1,526.55
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-145.82	-128.88	-72.38
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-65.48	-	-22.39
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-	-	-0.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,161.36	38,348.50	32,793.04
加:营业外收入	50.84	113.54	18.67
减：营业外支出	6.24	50.82	190.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,205.95	38,411.22	32,621.06
减：所得税费用	3,847.04	5,840.08	8,488.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,358.91	32,571.14	24,132.33

项目	2021 年 1-5 月	2020 年度	2019 年度
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	21,358.91	32,571.14	24,132.33
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			

二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料

(一) 备考合并财务报表的编制基础

1、备考合并财务报表的编制基础

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》的相关规定，海峡股份需要对交易资产的经营数据进行模拟备考合并，编制 2020 年 12 月 31 日、2021 年 5 月 31 日的备考合并资产负债表，2020 年度、2021 年 1-5 月的备考合并利润表以及有限的备考合并财务报表附注（以下统称“备考合并财务报表”）。本备考合并财务报表系根据附注二所述重组方案，并按照以下假设基础编制：

(1) 本备考合并财务报表之编制系假设附注二所述重组议案能够获得海峡股份股东大会批准，并获得深圳证券交易所的核准。

(2) 本备考合并财务报表假设附注二所述重组交易于 2020 年 1 月 1 日完成，并按重组完成后的船舶资产规模持续经营。即视同徐闻海峡拟出资的 29 艘船舶、海峡轮渡拟出资的 18 艘船舶自 2020 年 1 月 1 日起由海峡股份持续经营，并将 47 艘船舶资产在 2020 年度、2021 年 1-5 月经营损益按照海峡股份持有合资公司的 40%股权比例确认归母净利润。

(3) 上述拟出资船舶共 47 艘，其中 15 艘船舶为海峡股份原自有船舶，于 2021 年 4-5 月期间注入海峡股份之子公司海峡轮渡。另 32 艘船舶的所有权人分别为：徐闻海峡 29 艘船舶，嘉和公司、长益公司及金维嘉各 1 艘船舶。嘉和公司、长益公司及金维嘉以 3 艘船舶资产在 2021 年 5 月完成对海峡轮渡的注资，成为海峡轮渡的股东。因此，本次交易双方为海峡轮渡与徐闻海峡。

(4) 本备考合并财务报表以本公司 2020 年度、2021 年 1 月-5 月合并财务

报表为基础，并入了徐闻海峡 29 艘船舶与嘉和公司、长益公司及金维嘉 3 艘船舶的 2020 年度、2021 年 1 月-5 月船舶资产模拟财务报表（以下简称 32 艘船舶资产模拟财务报表），按照《企业会计准则》及其应用指南、准则讲解的有关规定，基于附注四所述的重要会计政策和会计估计编制。

（5）32 艘船舶资产模拟财务报表以徐闻海峡、嘉和公司、长益公司、金维嘉单体财务报表中与船舶客滚运输业务密切相关的资产、负债及损益为基础，结合本次交易重组方案，假设 32 艘船舶资产在 2020 年 1 月 1 日的账面价值为本次重组评估基准日（2021 年 5 月 31 日）的评估值，并以此作为累计折旧的计提基础。另说明，徐闻海峡成立于 2019 年度，自 2020 年 4 月份起经营 29 艘船舶，故其船舶业务 2020 年度的经营损益为 2020 年 4 月至 12 月期间。为了完整体现 29 艘船舶 2020 年度损益情况，本备考合并财务报表对于 2020 年 1-3 月的船舶业务经营损益，以 29 艘船舶的原经营权主体在期间与船舶客滚运输业务密切相关的损益模拟。

（6）考虑到备考合并财务报表编制的特殊目的及用途，未特别编制备考合并现金流量表和备考合并股东权益变动表，同时本备考合并财务报表仅列示有限备考合并注释，未披露与金融工具相关的风险、公允价值、分部报告等相关信息，并且仅列报和披露备考合并财务信息，未列报和披露母公司财务信息。

2、持续经营

公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在重大疑虑。

（二）最近一年及一期备考合并财务报表

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]39049 号审阅报告及备考财务报表，本次交易模拟实施后，上市公司最近一年及一期的简要备考财务数据（合并报表）如下：

1、备考合并资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 5 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-

项目	2021 年 5 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
货币资金	188,384.84	186,349.10
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	31,861.78	18,789.23
应收款项融资	-	-
预付款项	968.42	1,761.15
其他应收款	2,747.73	3,260.41
其中：应收利息	421.02	1,463.47
应收股利	-	-
存货	1,970.28	2,020.04
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	12,932.25	10,508.71
流动资产合计	238,865.29	222,688.63
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	463.09	565.59
其他权益工具投资	9,295.93	19,908.79
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	67.16	68.43
固定资产	464,627.37	387,758.80
在建工程	13,072.31	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	2,361.15	-
无形资产	7,388.96	4,679.70
开发支出	-	-
商誉	-	-

项目	2021 年 5 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
长期待摊费用	299.25	-
递延所得税资产	1,271.13	1,064.55
其他非流动资产	8.24	99.89
非流动资产合计	498,854.58	414,145.75
资产总计	737,719.88	636,834.39
流动负债：	-	-
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	104,458.11	8,719.62
预收款项	104.68	327.86
合同负债	289.78	231.35
应付职工薪酬	12,443.73	9,378.00
应交税费	16,292.92	8,532.43
其他应付款	4,336.83	3,121.21
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,006.51	-
其他流动负债	1.13	10.94
流动负债合计	138,933.68	30,321.42
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,552.23	-
长期应付款	547.27	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,009.41	2,077.90

项目	2021 年 5 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
递延所得税负债	2,617.04	3,658.12
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,725.96	5,736.02
负债合计	145,659.64	36,057.44
股东权益：	-	-
股本	222,893.32	148,595.55
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	29,764.81	104,062.58
减:库存股	-	-
其他综合收益	6,473.20	14,677.94
专项储备	815.33	413.85
盈余公积	22,571.47	22,191.69
未分配利润	110,698.90	107,732.11
归属于母公司股东权益合计	393,217.03	397,673.72
少数股东权益	198,843.21	203,103.23
股东权益合计	592,060.24	600,776.94
负债及股东权益合计	737,719.88	636,834.39

2、备考合并利润表

单位：万元

项目	2021 年 1-5 月	2020 年度
一、营业总收入	157,737.08	264,156.07
其中:营业收入	157,737.08	264,156.07
二、营业总成本	88,572.21	169,569.42
其中:营业成本	76,196.08	149,044.44
税金及附加	601.53	1,120.55
销售费用	1,475.10	771.60
管理费用	11,332.40	21,697.23
研发费用	-	-
财务费用	-1,032.91	-3,064.40
其中：利息费用	9.18	36.20

项目	2021 年 1-5 月	2020 年度
利息收入	1,418.55	3,711.86
加：其他收益	320.52	2,000.84
投资收益（损失以“－”号填列）	-102.50	24.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-704.13	-1,010.89
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-65.48	-4,139.11
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,613.28	91,462.32
加：营业外收入	90.19	367.50
减：营业外支出	24.45	129.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,679.02	91,699.84
减：所得税费用	16,161.93	18,708.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,517.09	72,991.72
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	20,526.10	25,375.38
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	31,990.99	47,616.34

第十一节 同业竞争和关联交易

一、同业竞争情况

（一）本次交易完成前上市公司的同业竞争情况

本次交易完成前，上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在实质的同业竞争。

（二）本次交易完成后上市公司和控股股东的同业竞争情况

本次交易完成后，上市公司控股股东与实际控制人未发生变化，上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在实质的同业竞争。

（三）关于避免同业竞争的承诺

本次交易完成后，上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在新增同业竞争的情况。中远海运集团将持续履行其避免同业竞争的承诺。主要内容如下：

“为保护海峡股份的合法利益，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，

中远海运集团就本次收购特作出如下关于避免同业竞争的承诺：

1、在本集团直接或间接持有上市公司控股股权期间，本集团及其他下属子公司将不采取任何行为或措施，从事对上市公司及其子公司主营业务构成或可能构成实质性竞争的业务活动，且不会侵害上市公司及其子公司的合法权益，包括但不限于未来设立其他子公司从事与上市公司及其子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务，或用其他方式直接或间接的参与上市公司及其子公司现有主营业务。

2、如本集团及其控制的公司可能在将来与上市公司在主营业务方面发生实质性同业竞争或与上市公司发生实质利益冲突，本集团将放弃或将促使其控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务机会，或采取其他适当措施以消除可能发生的同业竞争。

3、本集团不会利用从上市公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与上市公司现有从事业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。

4、若因本集团及其控制的公司违反上述承诺而导致上市公司权益受到损害的，本集团将依法承担相应的赔偿责任。”

二、关联交易情况

（一）标的资产报告期关联交易情况

1、徐闻海峡

（1）关联方情况

① 母公司

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）
广东徐闻港港航控股有限公司	湛江	水上运输业	35,456.60 万元	58.53%

② 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
广东双泰运输集团有限责任公司	公司股东
广东徐闻港航控股有限公司	公司股东
徐闻县海运有限公司	公司股东
广东双泰运输集团救生设备检修站	同一最终控制方
湛江徐闻港有限公司	公司母公司及股东企业的联营企业
海安新港港务有限公司	与公司受同一母公司控制的其他企业的联营企业
广东省湛江航运集团有限公司船厂	同一最终控制方
徐闻县生沅投资有限公司	公司股东的股东
广东省琼州海峡轮渡服务总公司	同一最终控制方
广东新船重工有限公司	同一最终控制方

（2）关联交易情况

① 采购商品/接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年1-5月	2020年4-12月	2020年1-3月	2019年度
广东双泰运输集团有限责任公司	购买商品	-	911.99	-	-
广东徐闻港航控股有限公司	购买商品	-	873.35		
徐闻县海运有限公司	购买商品	-	204.25	-	-
广东双泰运输集团救生设备检修站	购买商品	-	7.25	-	-
湛江徐闻港有限公司	接受劳务	2,215.88	818.41	-	-
海安新港港务有限公司	接受劳务	-	1,266.15	853.92	2,915.99
广东徐闻港航控股有限公司	接受劳务	0.39	753.42	103.50	789.56
广东省湛江航运集团有限公司船厂	接受劳务	-	71.97	-	-

② 出售商品、提供劳务的关联交易

无

③ 关联租赁情况

A. 本公司作为承租方：

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2021年1-5月租赁费	2020年度租赁费	2019年度租赁费
湛江徐闻港有限公司	场地租赁	2020年10月1日	2026年09月30日	参考市价	25.47	14.29	-
合计					25.47	14.29	-

④ 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	交易类型	关联方定价原则	2021年1-5月	2020年4-12月
广东徐闻港航控股有限公司	购买船舶	资产交易	协议约定	-	4,621.85
徐闻县海运有限公司	购买船舶	资产交易	协议约定	-	3,307.34

注：上述购买船舶交易为徐闻海峡重组整合所致，非日常性关联交易

(3) 关联方应收应付款

① 应收款项

单位：万元

项目名称	关联方	2021 年 5 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2020 年 3 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湛江徐闻港有限公司	15,538.20	-	4,504.83	-	-	-	-	-
应收账款	广东徐闻港航控股有限公司	8,856.99	-	8,857.23	-	461.68	-	242.58	-
应收账款	海安新港港务有限公司	-	-	720.97	-	6,844.55	-	4,791.24	-
应收账款	徐闻县海运有限公司	-	-	-	-	6,702.55	-	5,497.73	-
其他应收款	徐闻县生沅投资有限公司	101.34	-	170.37	-	-	-	-	-
其他应收款	广东徐闻港航控股有限公司	13.22	-	13.63	-	-	-	-	-
其他应收款	广东省琼州海峡轮渡服务总公司	-	-	-	-	931.85	-	931.85	-
其他应收款	徐闻县海运有限公司	-	-	-	-	18.25	-	671.80	-

② 应付项目

单位：万元

项目名称	关联方	2021 年 5 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付账款	广东徐闻港航控股有限公司	-	285.68	-	-
应付账款	广东双泰运输集团有限责任公司	-	265.41	-	-
应付账款	徐闻县海运有限公司	-	149.56	-	-
应付账款	广东省湛江航运集团有限公司船厂	-	71.97	-	-
应付账款	广东双泰运输集团救生设备检修站	-	7.25	-	-
应付账款	海安新港港务有限公司	-	0.25	-	-
应付账款	广东新船重工有限公司	-	-	7.31	33.11
其他应付款	湛江徐闻港有限公司	5.09	14.29	-	-
其他应付款	徐闻县海运有限公司	-	-	1,816.03	617.07
其他应付款	广东省琼州海峡轮渡服务总公司	-	-	14.43	184.43

2、海峡轮渡

(1) 关联方情况

① 母公司

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公持股比例（%）
海南海峡航运股份有限公司	海口市	客滚运输及港口服务	222,893.3187 万元	83.33%

② 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
海南港航控股有限公司	母公司之股东
海口新海轮渡码头有限公司	同一母公司
海南司南环岛游艇俱乐部有限公司	同一母公司
海口海之峡旅行社有限公司	同一母公司
中国船舶燃料湛江有限公司	同一最终控制方
中国船舶燃料有限责任公司	同一最终控制方
中远海运科技股份有限公司	同一最终控制方
中远海运财产保险自保有限公司	同一最终控制方
中远海运集团财务有限责任公司	同一最终控制方
海南港航实业发展有限公司	同一最终控制方
海南港航控股有限公司海口港务分公司	同一最终控制方
海南国盛石油有限公司	同一最终控制方
中远网络航海科技有限公司	同一最终控制方
海南港航拖轮有限公司	同一最终控制方
海口港信通科技有限公司	同一最终控制方
广州中远海运船舶供应有限公司	同一最终控制方
广州中海电信有限公司	同一最终控制方
海口港恒安装卸有限公司	同一最终控制方
广东中远海运重工有限公司	同一最终控制方
广州中远海运船舶电子科技有限公司	同一最终控制方
深圳市盐田港股份有限公司	持有本公司 14.06%股份之股东
海南海汽运输集团股份有限公司海口站务分公司	海南海汽运输集团股份有限公司之分公司
海南港航船舶燃料供销有限公司	同一最终控制方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中海电信有限公司	同一最终控制方
中远海运科技股份有限公司	同一最终控制方
广州中远海运船舶电子科技有限公司	同一最终控制方
数字海峡（海南）科技有限公司	本公司母公司的合营公司

（2）关联交易情况

① 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

A. 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021 年 1-5 月	2020 年度	2019 年度
中国船舶燃料湛江有限公司	燃料费	1,884.25	3,887.61	12.36
海口新海轮渡码头有限公司	港口费	1,783.28	3,433.62	3,691.79
海南国盛石油有限公司	燃料费	2,166.69	5,708.45	1,499.95
广州中远海运船舶供应有限公司	材料费	137.95	197.65	0.21
海南港航实业发展有限公司	水电费/停车费等	34.31	49.43	43.51
海口港恒装卸有限公司	劳务费	14.97	40.20	56.09
海口港信通科技有限公司	劳务费等	9.16	49.91	43.22
广州中海电信有限公司	通信费/设备采购	6.87	-	61.77
海南港航拖轮有限公司	拖轮费	1.98	5.68	10.17
海南港航船舶燃料供销有限公司	燃料费	0.17	0.36	0.95
海南司南环岛游艇俱乐部有限公司	广告宣传费	280.60	98.27	-
海口新海轮渡码头有限公司	手续费	67.41	179.07	219.96
中海电信有限公司	办公费	-	14.72	-
中远海运科技股份有限公司	办公费	-	3.39	-
广州中远海运船舶电子科技有限公司	办公费	-	1.81	-
广东中远海运重工有限公司	船舶修理费	-	-	421.53
海南港航控股有限公司	劳务费	-	-	217.99

B. 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021 年 1-5 月	2020 年度	2019 年度
海口新海轮渡码头有限公司	手续费收入	-	25.54	-

C.其他类型的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021 年 1-5 月	2020 年度	2019 年度
中远海运集团财务有限责任公司	利息收入	1,020.53	2,050.65	-

② 关联租赁情况

A.本公司作为承租方

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2021 年 1-5 月	2020 年度	2019 年度
海南港航实业发展有限公司	房屋	2018年3月27日	2021年5月31日	参考市价	94.55	220.75	204.33
海南港航控股有限公司海口港务分公司	房屋	2018年9月1日	2021年8月31日	参考市价	58.35	76.30	73.92
海南港航拖轮有限公司	船舶	2019年1月1日	2020年12月31日	参考市价	48.67	116.81	116.06
合计					201.57	413.86	394.31

(3) 关联方应收应付款

① 应收款项

单位：万元

项目名称	关联方	2021 年 5 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	海口新海轮渡码头有限公司	1,477.97	-	3,034.29	-	1,487.60	-
应收账款	海南司南环岛游艇俱乐部有限公司	-	-	-	-	1.07	-
预付款项	中国船舶燃料湛江有限公司	428.53	-	-	-	-	-
预付款项	中远海运科技股份有限公司	66.79	-	-	-	-	-
预付款项	中远海运财产保险自保有限公司	45.93	-	106.85	-	-	-
预付款项	海南国盛石油有限公司	-	-	666.06	-	386.59	-
预付款项	中远网络航海科技有限公司	-	-	33.40	-	-	-
预付款项	海南港航拖轮有限公司	-	-	-	-	16.93	-
预付款项	海口港信通科技有限公司	-	-	-	-	3.06	-
应收利息	中远海运集团财务有限责任公司	378.23	-	1,085.60	-	-	-
其他应收款	数字海峡（海南）科技有限公司	395.67	32.30	690.58	62.04	545.97	27.30
其他应收款	海南港航实业发展有限公司	44.81	20.98	44.81	20.98	44.81	6.31
其他应收款	海口新海轮渡码头有限公司	25.11	-	29.58	-	-	-
其他应收款	海南港航控股有限公司海口港务分公司	6.00	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00
其他应收款	海南司南环岛游艇俱乐部有限公司	-	-	-	-	0.28	-

② 应付款项

单位：万元

项目名称	关联方	2021 年 5 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付账款	海南司南环岛游艇俱乐部有限公司	580.58	283.14	-
应付账款	广州中远海运船舶供应有限公司	120.10	2.13	0.21
应付账款	海南国盛石油有限公司	96.53	0.08	-
应付账款	海南港航拖轮有限公司	15.85	6.11	-
应付账款	海口海之峡旅行社有限公司	15.00	15.00	-
应付账款	广州中海电信有限公司	10.59	14.28	61.77
应付账款	海南港航控股有限公司海口港务分公司	9.40	-	-
应付账款	海口港恒安装卸有限公司	4.52	4.52	-
应付账款	中远海运科技股份有限公司	2.67	3.48	-
应付账款	广东中远海运重工有限公司	-	-	296.33
应付账款	海口新海轮渡码头有限公司	-	33.40	-
应付账款	海南港航实业发展有限公司	-	25.06	-
应付账款	海口港信通科技有限公司	-	9.12	-
应付账款	中国船舶燃料有限责任公司	-	5.66	13.66
应付账款	广州中远海运船舶电子科技有限公司	-	1.84	-

预收款项	海口新海轮渡码头有限公司	-	-	38.47
其他应付款	深圳市盐田港股份有限公司	128.87	66.86	24.93
其他应付款	海南港航实业发展有限公司	58.61	-	-
其他应付款	中远海运财产保险自保有限公司	6.61	-	-
其他应付款	海口港恒安装卸有限公司	5.38	2.00	11.68
其他应付款	海南海汽运输集团股份有限公司海口站务分公司	3.00	3.00	3.00
其他应付款	海南司南环岛游艇俱乐部有限公司	0.62	0.39	-
其他应付款	海南港航船舶燃料供销有限公司	-	0.02	0.05
其他应付款	海口港信通科技有限公司	-	-	97.58
其他应付款	海南港航控股有限公司海口港务分公司	-	-	26.53

（二）标的资产报告期关联交易必要性及定价公允性

1、标的资产报告期关联交易的主要内容

报告期内徐闻海峡关联交易主要为与广东双泰以及湛航集团下属企业所发生的采购港口劳务服务。

报告期内海峡轮渡关联交易主要为与中远海运集团、海南港航、海峡股份及下属企业等关联方所发生的燃料、船舶物料采购及港口服务等业务，以及租赁使用港口房屋及拖轮资产。

2、标的资产报告期关联交易的必要性

报告期内徐闻海峡及海峡轮渡相关拟用于出资的船舶资产均用于运营琼州海峡客滚运输服务业务，相关船舶在港口靠泊及出港过程中与琼州海峡南北岸港口发生必要的业务往来，相关交易具有必要性。

报告期内发生的上述关联交易，主要是由于标的船舶资产正常与关联方开展主营业务，是标的资产运营效益最大化、经营效率最优化的选择，关联交易具备商业上的合理性和必要性。

3、标的资产报告期关联交易的定价公允性

本次交易前，标的的向关联方采购商品/接受劳务，向关联方出售商品/提供劳务，以及向关联方租入资产等关联交易均按照相关产品和服务、资产的市场公允价格确定，以公平、公正、公开的原则为基础进行交易，其定价依据法律法规的有关规定并遵循市场定价的原则，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。

（三）本次交易完成后的关联交易情况及规范关联交易的措施

1、关联方情况

本次交易完成后交易对方徐闻海峡未持有上市公司股份，但将成为合资公司的重要股东，根据《深交所上市规则》的有关规定，基于实质重于形式原则，本次交易完成后上市公司将认定徐闻海峡为关联方。此外，由于本次交易的标的资产在报告期内的经营主体与徐闻海峡的关联方存在较为频繁的港口服务等日常经营性交易，且预计本次交易后合资公司亦将与徐闻海峡的关联方开展该等交易，

基于谨慎性原则，本次交易完成后上市公司在财务角度将本次交易对方徐闻海峡及其关联方均认定为上市公司的关联方，将与其发生的交易按照关联交易披露。

此外，本次交易完成后，上市公司的资产及业务规模将大幅提高，合资公司与上市公司的关联方之间购买燃油等交易规模预计将有所增加，将可能导致上市公司的关联交易增加。

① 母公司

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公持股比例（%）
海南港航控股有限公司	海口市	港口航运投资管理	100,000.00 万元	58.53%

② 子公司

子公司全称	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例(%)
			直接	间接	
海南司南环岛游艇俱乐部有限公司	海口	服务业	100		100
海口海之峡旅行社有限公司	海口	旅游业	100		100
海口新海轮渡码头有限公司	海口	交通运输业	100		100
海南海峡轮渡运输有限公司	海口	交通运输业	83.39		83.39

③ 合/联营企业

合营或联营企业名称	合营或联营企业与本公司关系
数字海峡（海南）科技有限公司	合营企业
海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司	联营企业

④ 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
海口港恒安装卸有限公司	同一母公司
海口港信通科技有限公司	同一母公司
海南港航拖轮有限公司	同一母公司
海南港航实业发展有限公司	同一母公司
海口港集装箱码头有限公司	同一母公司
海南港航船舶燃料供销有限公司	同一母公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
海南港航劳务发展有限公司	同一母公司
海南港航物流集团有限公司	同一母公司
海南港航水运工程监理有限公司	同一母公司
海南港航务建筑勘察设计院有限公司	同一母公司
海口船舶游艇交易所有限公司	同一母公司
海南港航国际港务有限公司	同一母公司
海南港航马村港项目投资有限公司	同一母公司
海南港航新海港项目投资有限公司	同一母公司
海南港航金牌港务有限责任公司	同一母公司
海南港航控股有限公司海口港务分公司	同一母公司
中远海运集团财务有限责任公司	同一最终控制方
海南国盛石油有限公司	同一最终控制方
广东中远海运重工有限公司	同一最终控制方
中海电信有限公司	同一最终控制方
中国船舶燃料湛江有限公司	同一最终控制方
大连中远海运国际旅行社有限公司	同一最终控制方
广州海星国际旅游有限公司	同一最终控制方
广州中远海运船舶供应有限公司	同一最终控制方
广州中远海运船舶电子科技有限公司	同一最终控制方
中远海运科技股份有限公司	同一最终控制方
中海电信有限公司大连分公司	同一最终控制方
中远海运财产保险自保有限公司	同一最终控制方
中国船舶燃料有限责任公司	同一最终控制方
中远网络航海科技有限公司	同一最终控制方
三沙南海梦之旅邮轮有限公司	同一最终控制方
广州中海电信有限公司	同一最终控制方
中远海运集团财务有限责任公司（上海）	同一最终控制方
数字海峡（海南）科技有限公司	本公司的合营公司
海南海汽运输集团股份有限公司	本公司的参股公司（2.75%）
海南海汽港口汽车客运站有限公司	海南海汽运输集团股份有限公司之控股子公司
海南海汽运输集团有限公司海口站分公司	海南海汽运输集团股份有限公司之分公司
海口港天安装卸有限公司	母公司的子公司的参股公司（20%）

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
海口港集团公司	母公司受托管理企业
深圳市盐田港股份有限公司	持有本公司 14.06%股份之股东
中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	受同一最终控制方控制
广东徐闻港航控股有限公司	徐闻海峡之股东
广东双泰运输集团有限责任公司	徐闻海峡之股东
徐闻县海运有限公司	徐闻海峡之股东
广东省湛江航运集团有限公司船厂	徐闻海峡之关联方
广东双泰运输集团救生设备检修站	徐闻海峡之关联方
徐闻县生沅投资有限公司	徐闻海峡之关联方
湛江徐闻港有限公司	徐闻海峡之关联方
海安新港港务有限公司	徐闻海峡之关联方

注：中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司指除上表已经列示的其他下属子公司。

2、本次交易完成后的关联交易情况

（1）银行存款

单位：万元

公司名称	2021 年 5 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
中远海运集团财务有限责任公司	187,984.75	185,948.99
合计	187,984.75	185,948.99

（2）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品/接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021 年 1-5 月	2020 年度
海南国盛石油有限公司	燃料费	2,567.81	6,599.78
湛江徐闻港有限公司	港口费	3,062.22	1,099.26
中国船舶燃料湛江有限公司	燃料费	1,892.03	3,887.61
海安新港港务有限公司	港口费	-	2,952.36
海南港航控股有限公司	劳务费/水电费	517.58	1,337.34
海口港恒安装卸有限公司	劳务费	327.58	670.53
广州中远海运船舶供应有限公司	材料费	143.34	197.65

广东徐闻港航控股有限公司	港口费	94.05	1,710.19
海口港天安装卸有限公司	劳务费	66.46	156.77
海南港航实业发展有限公司	停车费/水电费/物管费	44.34	71.76
数字海峡（海南）科技有限公司	售票手续费/劳务费	31.60	30.29
海口港信通科技有限公司	劳务费/办公费等	23.78	118.08
海口港集装箱码头有限公司	水电费	19.34	87.47
海南港航船舶燃料供销有限公司	燃料费	10.49	30.14
海南港航劳务发展有限公司	劳务费	6.93	20.03
广州中海电信有限公司	通信费	6.87	-
海南港航拖轮有限公司	拖轮费	1.98	5.68
大连中远海运国际旅行社有限公司	销售奖励款/检测费	-	10.86
广东省湛江航运集团有限公司	修理费	-	71.97
广东双泰运输集团救生设备检修站	材料费	-	7.25
广东双泰运输集团有限责任公司	燃料费	-	911.99
广东徐闻港航控股有限公司	燃料费	-	873.35
广州海星国际旅游有限公司	销售奖励款	-	0.44
广州中远海运船舶电子科技有限公司	办公费	-	1.81
海南海汽港口汽车客运站有限公司	售票代理费	-	14.74
徐闻县海运有限公司	燃料费	-	204.25
中海电信有限公司	办公费	-	14.72
中远海运科技股份有限公司	办公费	-	3.39

2) 出售商品/提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021 年 1-5 月	2020 年度
大连中远海运国际旅行社有限公司	售票收入	89.94	85.19
三沙南海梦之旅邮轮有限公司	游艇使用收入	58.52	91.68
海南港航拖轮有限公司	其他收入	0.62	-
广州海星国际旅游有限公司	售票收入	-	4.15
海南海汽港口汽车客运站有限公司	水电收入	-	0.93

3) 其他类型的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021 年 1-5 月	2020 年度
中远海运集团财务有限责任公司	利息收入	1,346.43	2,817.38

(3) 关联租赁情况

1) 本公司作为出租方

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	2021 年 1-5 月	2020 年度
海南海汽港口汽车客运站有限公司	房屋	2021年1月1日	2021年10月31日	参考市价	2.29	6.42
湛江徐闻港有限公司	房屋	2020年10月1日	2026年9月30日	参考市价	25.47	14.29
合计					27.76	20.71

2) 本公司作为承租方

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2021 年 1-5 月	2020 年度
海南港航控股有限公司海口港务分公司	码头	2017 年 2 月 16 日	/	参考市价	343.50	824.40
海南港航拖轮有限公司	船舶	2017 年 12 月 1 日	2021 年 11 月 30 日	参考市价	154.87	303.54
海南港航实业发展有限公司	房屋	2018 年 3 月 27 日	2021 年 5 月 31 日	参考市价	94.55	220.75
海南港航控股有限公司海口港务分公司	房屋	2018 年 9 月 1 日	2021 年 8 月 31 日	参考市价	58.35	76.30
海口港集团公司	码头	2018 年 5 月 1 日	2021 年 5 月 1 日	参考市价	44.42	131.96
海南港航拖轮有限公司	船舶	2019 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	参考市价	48.67	116.81
合计					744.36	1,673.76

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	交易类型	关联方定价原则	2021 年 1-5 月	2020 年度
海南港航控股有限公司	购买海口港新海港区汽车客货滚装码头二期资产	资产交易	协议约定	88,831.55	-
广东徐闻港航控股有限公司	购买船舶	资产交易	协议约定	-	4,621.85
徐闻县海运有限公司	购买船舶	资产交易	协议约定	-	3,307.34

(5) 关联方应收应付款

1) 应收款项

单位：万元

项目名称	关联方	2021 年 5 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湛江徐闻港有限公司	22,899.58	1,144.98	7,416.36	370.82
应收账款	广东徐闻港航控股有限公司	9,445.45	472.27	10,044.63	502.23
应收账款	海安新港港务有限公司	-	-	1,619.75	80.99
应收账款	三沙南海梦之旅邮轮有限公司	13.23	1.32	51.80	2.59
应收账款	海南港航控股有限公司海口港务分公司	2.36	0.12	49.92	2.50
预付款项	中国船舶燃料湛江有限公司	428.53	-	-	-
预付款项	海南国盛石油有限公司	-	-	666.06	-
预付款项	中远海运科技股份有限公司	66.79	-	-	-
预付款项	中远海运财产保险自保有限公司	45.93	-	106.85	-
预付款项	中远网络航海科技有限公司	-	-	33.40	-
应收利息	中远海运集团财务有限责任公司（上海）	421.02	-	1,463.47	-
其他应收款	数字海峡（海南）科技有限公司	395.67	32.30	690.58	62.04

其他应收款	海南海汽港口汽车客运站有限公司	149.59	7.48	-	-
其他应收款	三沙南海梦之旅邮轮有限公司	66.13	3.31	-	-
其他应收款	海南港航实业发展有限公司	44.81	20.98	44.81	20.98
其他应收款	广东徐闻港航控股有限公司	13.22	0.66	13.63	0.68
其他应收款	海南港航控股有限公司海口港务分公司	7.00	3.05	7.00	3.05
其他应收款	海南港航拖轮有限公司	0.62	0.03	-	-
其他应收款	徐闻县生沅投资有限公司	101.34	5.07	170.37	8.52

2) 应付款项

单位：万元

项目名称	关联方	2021年5月31日	2020年12月31日
应付账款	海南港航控股有限公司	93,751.06	-
应付账款	中国船舶燃料湛江有限公司	628.40	259.66
应付账款	海南国盛石油有限公司	237.73	35.88
应付账款	广州中远海运船舶供应有限公司	179.11	169.98
应付账款	海口港恒安装卸有限公司	60.21	53.85
应付账款	海南港航拖轮有限公司	15.85	6.11
应付账款	海口港天安装卸有限公司	13.04	-
应付账款	海南港航实业发展有限公司	11.14	26.04
应付账款	海口港集团公司	11.11	-
应付账款	广州中海电信有限公司	10.59	14.28
应付账款	海口港信通科技有限公司	10.58	10.77
应付账款	海南港航控股有限公司海口港务分公司	9.53	-
应付账款	大连中远海运国际旅行社有限公司	6.14	-
应付账款	海南港航船舶燃料供销有限公司	3.77	0.59
应付账款	中远海运科技股份有限公司	2.67	3.48

应付账款	广州中远海运船舶电子科技有限公司	2.27	1.84
应付账款	海南港航劳务发展有限公司	1.29	1.76
应付账款	中远海运财产保险自保有限公司	1.00	-
应付账款	广州海星国际旅游有限公司	0.44	0.44
应付账款	中国船舶燃料有限责任公司	-	5.66
应付账款	广东省湛江航运集团有限公司船厂	-	71.97
应付账款	广东双泰运输集团救生设备检修站	-	7.25
应付账款	广东双泰运输集团有限责任公司	-	265.41
应付账款	广东徐闻港航控股有限公司	-	285.68
应付账款	海安新港港务有限公司	-	0.25
应付账款	徐闻县海运有限公司	-	149.56
其他应付款	海南港航控股有限公司海口港务分公司	284.16	292.83
其他应付款	深圳市盐田港股份有限公司	128.87	66.86
其他应付款	海南港航实业发展有限公司	58.83	0.16
其他应付款	海口港集装箱码头有限公司	19.38	6.50
其他应付款	海口港信通科技有限公司	13.20	2.04
其他应付款	大连中远海运国际旅行社有限公司	7.13	8.55
其他应付款	中远海运财产保险自保有限公司	6.61	-
其他应付款	海口港天安装卸有限公司	6.00	19.00
其他应付款	海口港恒安装卸有限公司	5.38	2.00
其他应付款	湛江徐闻港有限公司	5.09	14.29
其他应付款	海南海汽运输集团股份有限公司海口站务分公司	3.00	3.00
其他应付款	海南海汽港口汽车客运站有限公司	1.50	-
其他应付款	广州中远海运船舶供应有限公司	0.27	-
其他应付款	海口港集团公司	-	33.32
其他应付款	海南港航船舶燃料供销有限公司	-	0.02

2、规范关联交易的措施

本次交易完成后交易对方徐闻海峡未持有上市公司股份，但将成为合资公司

的重要股东，根据《深交所上市规则》的有关规定，基于实质重于形式原则，本次交易完成后上市公司将认定徐闻海峡为关联方。此外，由于本次交易的标的资产在报告期内的经营主体与徐闻海峡的关联方存在较为频繁的港口服务等日常经营性交易，且预计本次交易后合资公司亦将与徐闻海峡的关联方开展该等交易，基于谨慎性原则，本次交易完成后上市公司在财务角度将本次交易对方徐闻海峡及其关联方均认定为上市公司的关联方，将与其发生的交易按照关联交易披露。

此外，本次交易完成后，上市公司的资产及业务规模将大幅提高，合资公司与上市公司的关联方之间购买燃油等交易规模预计将有所增加，将可能导致上市公司的关联交易增加。

就上述新增关联交易的情形，本次交易对方徐闻海峡已针对本次交易事宜出具《关于规范及减少关联交易的承诺函》，具体如下：

“1、本公司及所控制的其他企业将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司将根据有关法律、法规和规范性文件以及海峡股份的公司章程、关联交易制度的规定，遵循市场化的公正、公平、公开的一般商业原则，与海峡股份签订关联交易协议，并确保关联交易的公允性和合规性，按照相关法律法规及规范性文件的要求履行关联交易程序及信息披露义务。

2、本公司有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本公司所控制的其他企业；本公司将在合法权限范围内促成本公司所控制的其他企业履行规范与上市公司之间已经存在的或可能发生的关联交易的义务。

3、本承诺函自本公司正式签署之日起生效并不可撤销。本公司保证切实履行本承诺，且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督；如本公司未能切实履行本承诺函，并因此给上市公司造成任何实际损失，本公司将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。”

此外，上市公司控股股东海南港航将继续履行其 2016 年 9 月 10 日所出具的《关于减少和规范关联交易的承诺》，具体如下：

“海南海峡航运股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买海南港

航控股有限公司（以下简称“本公司”）持有的海南港航新海轮渡码头有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。为了维护上市公司及中小投资者的合法权益，本公司作为上市公司的控股股东，现对于本公司以及本公司控制的其他公司或者其他企业或经济组织（以下简称“本公司的关联企业”）与上市公司及其控制的企业的关联交易事项，作出如下承诺：

（1）就本公司及本公司的关联企业与上市公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公司造成损失或已经造成损失，由本公司承担赔偿责任。

（2）本公司将善意履行作为上市公司控股股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本公司将严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章程的规定，促使经本公司提名的上市公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。

（3）本公司及本公司的关联企业，将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。

（4）本公司及本公司的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本公司及本公司的关联企业进行违规担保。

（5）如果上市公司在今后的经营活动中必须与本公司或本公司的关联企业发生不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本公司及本公司的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

（6）本公司及本公司的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的

各种关联交易协议。本公司及本公司的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

(7)如违反上述承诺给上市公司造成损失,本公司将向上市公司作出赔偿。”

3、筹划投资湛江徐闻港有限公司情况

为贯彻落实国家发展改革委员会关于《海南自由贸易港建设总体方案》，根据推进海南全面深化改革开放领导小组关于琼州海峡港航一体化的总体工作部署，公司筹划以现金增资方式投资湛江徐闻港有限公司，获得徐闻港 51%股权并对其控股。

截至本报告书出具日，上述投资徐闻港的交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，交易对价将根据经国有资产监督管理部门或其他有权单位备案的资产评估价值为基础确定。公司尚未与相关交易方就上述投资徐闻港的交易签署实质性协议。

如上述投资徐闻港的交易得以达成，徐闻港将成为上市公司控股子公司，公司与徐闻港的交易将成为内部交易，不再从财务角度按照关联交易披露。

第十二节 风险因素

投资者在评价公司本次重大资产重组时，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、与本次交易相关的风险

（一）本次重组被暂停、中止或取消的风险

本次交易被迫暂停、终止或取消的事项包括但不限于：

1、考虑到本次重组交易尚需公司股东大会审议，本次交易存在被暂停、中止或取消的风险。

2、尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施并严格参照执行，但在本次重大资产重组过程中，仍存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的风险。

若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组，则面临交易方案重新调整的风险，提请投资者注意。公司董事会将在此次交易过程中及时公告相关工作进展，以便投资者了解交易进度并作出相应判断。

（二）本次交易审批的风险

本次交易方案尚需获得的批准和核准，包括但不限于：

- 1、获深交所审核通过；
- 2、海峡轮渡股东会审议通过本次交易；
- 3、上市公司股东大会审议通过本次交易；
- 4、国家市场监督管理总局反垄断局决定或通知不禁止本次交易；
- 5、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

本次交易能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请投资者注

意本次交易的审批风险。

（三）标的资产估值风险

标的资产的审计和评估基准日为 2021 年 5 月 31 日，根据中通诚出具并经广东省港航集团备案的评估报告，徐闻海峡拟出资的“双泰 36”等 29 艘客滚船舶资产的评估值为 202,761.36 万元；根据中通诚出具并经中远海运集团备案的评估报告，海峡轮渡拟出资的“信海 12 号”等 18 艘客滚船舶资产的评估值为 131,014.40 万元。

虽然评估机构在执业过程中勤勉、尽责，严格实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，但仍可能出现未来实际情况与评估假设不一致的情形，特别是宏观经济、监管政策等发生不可预知的变化，均有可能导致标的资产的估值与实际情况不符。本次交易标的资产存在估值风险。

二、与标的资产相关的风险

（一）行业竞争风险

尽管本次交易基本实现了对琼州海峡客滚运输业务的整合，但未来合资公司仍将面临铁路轮渡运输以及其他新式运输方式所带来的竞争风险。铁路轮渡业务可以兼营普通车客滚装运输，其在运输能力、效率、时间可控性、安全性等方面具有一定优势，对琼州海峡的客滚运输起到一定的分流作用。本次交易完成后，如行业竞争加剧，将对上市公司的盈利能力产生不利影响。

（二）经济及政策风险

琼州海峡港航资源一体化整合后的效益增长与海南省经济发展及海南自贸港政策密切相关。海南自贸港规划作为一个长远的发展蓝图，各项配套的政策均需要较长的时间出台及落实。琼州海峡客滚运输业务的发展很大程度上与海南省经济发展及相关政策的落地相关。政策实施与经济发展不及预期的风险将会影响琼州海峡客滚运输业务需求增长。

（三）安全生产与环保风险

上市公司制定了较为完善的安全生产管理体系、操作管理规范，配备了相应

的事故应急设施，制定了完善的安全应急预案。但仍存在因危险品货物事故、设备损坏事故、船舶交通事故、火灾事故、道路交通事故、作业场地管理不善、货损事故等，造成人身伤亡及财产损失的风险，将可能对公司的经营收入、市场声誉等产生影响。

（四）盈利能力波动的风险

客滚运输行业发展与宏观经济的景气程度密切相关，国内外经济的周期性波动、区域经济发展程度、航运收费定价标准、燃油价格的波动等多方面因素都将对客滚运输企业经营业绩产生影响。若合资公司未能根据宏观经济的形势变化相应调整发展战略及经营行为，则其未来经营情况及持续盈利能力可能受到不利影响。

（五）整合风险

本次交易完成后，上市公司资产及收入规模将大幅提升，但随着规模扩大，合资公司的经营决策和风险控制难度将增加，合资公司治理可能面临较为复杂局面，相关决策效率可能会受到一定影响。此外，为发挥本次交易的协同效应，从公司有效经营和资源优化配置的角度出发，交易各方仍需在后续管理方面进一步融合。因此，本次交易完成后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期存在一定的不确定性。

（六）办理资质证书的风险

本次交易完成后，合资公司需要办理营运资质，本次合资公司拟整合的共 47 艘船舶需办理所有权变更并办理船舶相关营运证书。如合资公司的营运资质及标的资产 47 艘船舶的营运证书未能顺利办理，合资公司的业务经营将受到一定影响。

三、其他风险

（一）股价波动风险

上市公司的股价不仅由公司的经营业绩和发展战略决定，还受到宏观经济形势变化、国家经济政策的调整、股票市场等众多不可控因素的影响。因此，本报

告书内对本次交易的阐述和分析不能完全揭示投资者在证券交易中所将面临的全部风险，海峡股份的股价存在波动的可能。针对上述情况，海峡股份将根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露可能影响股票价格的重大信息，供投资者作出判断。

（二）不可抗力风险

琼州海峡自然灾害特别是台风以及强降雨频发。自然灾害将对旅客出行、货物运输产生严重影响，自然灾害达到一定级别后，客滚运输服务需要停航。此外，新冠肺炎疫情对旅客出行、货物运输亦产生严重影响，如新冠肺炎疫情在区域内发生传播，公司客滚运输业务将可能受到冲击。

（三）前瞻性陈述具有不确定性的风险

本报告书所载内容中包括部分前瞻性陈述，一般采用诸如“将”、“将会”、“预期”、“估计”、“预测”、“计划”、“可能”、“应”、“应该”、“拟”等带有前瞻性色彩的用词。尽管该等陈述是公司基于行业理性所作出的，但由于前瞻性陈述往往具有不确定性或依赖特定条件，包括本报告书所披露的已识别的各种风险因素；因此，除非法律协议所载，本报告书所载的任何前瞻性陈述均不应被视为公司对未来发展战略、目标及结果的承诺。任何潜在投资者应在完整阅读本报告书的基础上独立做出投资判断，且不应依赖于本报告书中所引用的信息和数据。

第十三节 其他重要事项

一、担保与非经营性资金占用

（一）交易完成后上市公司资金、资产被占用的情况

本次交易前，不存在上市公司及下属公司资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用而损害上市公司利益的情形，亦不会因为本次交易产生上市公司及下属公司资金、资产被控股股东及其关联方非经营性资金占用而损害上市公司利益的情形。

本次交易完成后，上市公司将通过进一步优化内部管理体制、内控体制等方面加强资产、人员、管理整合，按照《深交所上市规则》《公司章程》等相关规定，确保不存在上市公司及下属公司资金、资产被控股股东及其关联方非经营性资金占用而损害上市公司利益的情形。

（二）交易完成后上市公司为控股股东及其关联方提供担保的情况

本次交易前，本公司以及本公司的全资、控股合营企业及联营企业不存在对本公司的控股股东及其关联企业提供担保的情况。

本次交易完成后，不会因为本次交易导致本公司为控股股东及其关联方提供担保的情形。

二、上市公司最近 12 个月重大资产购买或出售情况

公司最近十二个月对同一或者相关资产进行购买、出售的情况如下：

1、收购新海港二期码头

经公司于 2021 年 4 月 14 日召开的第六届董事会第二十六次会议及于 2021 年 5 月 31 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司控股子公司新海轮渡通过现金收购方式向海南港航收购新海港二期码头资产。新海港二期码头资产交易价格包含评估价值和交易环节增值税，合计金额为 93,751.05 万元，其中：评估价值为 88,831.55 万元（评估基准日为 2020 年 12 月 31 日），交易环节增值税为 4,919.50 万元。

2、合资设立海峡轮渡及增资

经公司于 2021 年 3 月 8 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过，与金维嘉、长益公司、嘉和公司共同出资 100 万元设立海峡轮渡，公司持股 83.3332%。

经公司于 2021 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司认缴海峡轮渡新增注册资本 6,931.93 万元，将海峡轮渡注册资本由 100 万元增加至 7,031.93 万元，具体方式为以公司持有的“信海 12 号”、“海峡一号”船舶资产评估作价 6,931.93 万元进行出资。增资完成后，公司在海峡轮渡持股比例为 99.763%。

经公司于 2021 年 5 月 14 日召开的第六届董事会第三十次会议及于 2021 年 5 月 31 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司将海口至海安航线“信海 16 号”等 13 艘客滚船舶，连同金维嘉、长益公司及嘉和公司分别所属的海口至海安航线“海口六号”轮、“海口九号”轮、“海口 16 号”轮船资产共同增资至海峡轮渡。增资完成后，海峡轮渡的注册资本增加至 115,049.8917 万元，公司在海峡轮渡持股比例为 83.3932%。

三、本次交易对于上市公司负债结构的影响

单位：万元

项目	2021 年 5 月 31 日/2021 年 1-5 月		2020 年 12 月 31 日/2020 年度	
	交易完成前	交易完成后	交易完成前	交易完成后
总资产	545,692.16	737,719.88	424,016.93	636,834.39
流动负债	128,982.99	138,933.68	22,110.06	30,321.42
非流动负债	5,027.79	6,725.96	4,668.12	5,736.02
总负债	134,010.78	145,659.64	26,778.18	36,057.44
资产负债率	24.56%	19.74%	6.32%	5.66%

本次交易完成后，上市公司报告期末总资产、净资产规模同步提升，资产负债率有所下降。

四、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明

本次重大资产重组完成后，上市公司将继续严格按照《公司章程》的规定执行股利分配政策。同时，上市公司将根据中国证监会、深交所及相关法律法规的要求，不断完善利润分配制度。

五、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况

根据中国证监会《重组管理办法》《26号准则》等文件的规定，本次自查范围包括上市公司和上市公司控股股东及其各自的董事、监事、高级管理人员，本次重组的交易对方徐闻海峡及其董事、监事、高级管理人员，有关经办人员，为本次交易提供服务的相关证券服务机构及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满18周岁的成年子女）。

本次交易的自查期间为上市公司对本次重组相关方及其有关人员在本草案披露日上一个交易日起前6个月（以下简称“自查期间”）。海峡股份将于本报告书经过董事会审议通过后向中登公司提交上述内幕信息知情人买卖股票记录的查询申请，并经查询完毕后补充披露查询结果。

六、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见及其与上市公司董事、监事、高级管理人员的股份减持计划

（一）上市公司控股股东对本次重组的原则性意见

上市公司控股股东海南港航已原则性同意本次重组。

（二）海南港航的上市公司股份减持计划

海南港航自本报告书披露日至本次重组实施完毕期间不存在减持所持有的上市公司股份的计划。

（三）董事、监事、高级管理人员的上市公司股份减持计划

公司董事、高级管理人员自草案首次披露之日起至本次重组实施完毕期间，

不存在股份减持计划，上述股份包括董事、监事、高级管理人员原持有的上市公司股份以及原持有股份在上述期间内因上市公司分红送股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。

七、上市公司本次重组草案披露前股票价格的波动情况

按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）以及深圳证券交易所有关规定的要求，公司对重组草案披露前股票价格波动的情况进行了自查，结果如下：

（一）股价波动是否达到“128号文”相关标准

海峡股份本次重组事项首次公告前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间段为 2021 年 8 月 30 日至 2021 年 9 月 28 日期间，海峡股份股票（代码：002320.SZ）、深证综指（代码：399106.SZ）及海运指数（代码：886027.WI）累计涨跌幅情况如下：

项目	公司股票首次公告前第 20 个交易日（2021 年 8 月 30 日）	公司股票首次公告前一交易日（2021 年 9 月 28 日）	涨跌幅
海峡股份（002320.SZ）收盘价（元/股）	6.05	7.28	20.33%
深证综指（399106.SZ）收盘价（点）	2,441.11	2,402.20	-1.59%
海运指数(886027.WI)收盘价（点）	3,981.74	3,761.07	-5.54%
剔除大盘因素（深证综指指数）影响涨跌幅	21.92%		
剔除同行业板块影响涨跌幅	25.87%		

数据来源：Wind 资讯

本次重组首次公告前 20 个交易日内，上市公司股票收盘价累计涨跌幅为 20.33%，同期深证综指累计涨跌幅为-1.59%，同期上市公司所属的海运指数累计涨跌幅为-5.54%。上市公司股票收盘价在上述期间内，扣除深证综指涨幅因素后，波动幅度为 21.92%；扣除海运指数涨幅因素后，波动幅度为 25.87%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128 号）第五条的相关标准。

（二）相关说明

在海峡股份本次重组筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投资者利益，本次重组各方就本次重组事宜采取了严格的保密措施及保密制度，具体如下：

1、强调保密纪律和意识。本次重组启动阶段，上市公司即严正要求交易各方采取有效措施确保参与上市公司重组决策的相关人员及其他知情人员做好重组信息保密工作，未经允许不得向本次重组非相关人员泄漏重组信息，在内幕信息依法公开披露前，不得进行内幕交易，不得建议他人、配合他人以及其他任何方式买卖公司股票。

2、控制内幕信息知情人范围并进行内幕信息知情人登记管理。交易各方参与商讨的人员仅限于核心人员，严格控制本次重组内幕信息知情人范围，严格控制会议内容传达的范围，确保参与机构、人员与交易进程备忘录登记的参与机构、人员及各阶段内幕信息知情人备案信息匹配。同时，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》。

3、签署保密承诺。上市公司严格按照法律法规及公司制度，要求本次重组交易对方、各中介机构出具保密承诺函，约定了各方对本次重组信息在依法披露前的保密义务。

海峡股份已组织本次重组的内幕信息知情人针对买卖上市公司股票情况进行自查，并将在本次重组首次公告后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询内幕信息敏感期内的交易明细，在取得相关查询结果后及时披露相关自查结果。

综上，海峡股份按照相关法律、法规规定制定了内幕信息知情人登记管理制度，本次重组筹划过程中，本次重组各方严格遵守内幕信息知情人登记制度的规定，采取了必要且充分的保密措施。

八、本次重组对中小投资者权益保护的安排

（一）严格履行上市公司信息披露义务

公司及相关信息披露义务人将严格按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26号准则》及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律法规的相关要求，切实履行信息披露义务，及时、公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本报告书披露后，公司将继续按照相关法规的要求，真实、准确、完整地披露本次交易的进展情况。

（二）确保本次交易标的资产定价公允

上市公司已聘请具有证券、期货相关业务资格的审计机构、评估机构对标的资产进行审计和评估，并由独立财务顾问和法律顾问对实施过程、相关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见，以确保本次交易标的资产定价公允、公平，定价过程合法合规，不损害上市公司股东利益。

（三）股东大会及网络投票情况

公司将根据相关法律法规及时通知召开股东大会审议本次交易方案、本报告书及相关议案。公司将根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，就本次交易方案的表决提供网络投票平台，以便为股东参加股东大会提供便利。股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。

（四）本次重组是否存在摊薄即期回报情况

根据上市公司2020年经审计的财务报告以及按本次交易完成后架构编制的上市公司备考审阅报告，上市公司本次交易前后财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年5月31日/ 2021年1-5月		2020年12月31日/ 2020年度	
	交易前	交易后	交易前	交易后
营业收入	69,253.33	157,737.08	107,272.40	264,156.07
归属母公司股东净利润	20,210.83	20,526.10	24,940.42	25,375.38
基本每股收益（元/股）	0.091	0.092	0.168	0.171

本次交易前，公司 2020 年度、2021 年 1-5 月基本每股收益分别为 0.168 元/股、0.091 元/股，本次交易完成后，公司 2020 年度和 2021 年 1-5 月基本每股收益分别为 0.171 元/股、0.092 元/股，相比于交易前有所上升。本次重组不存在摊薄即期回报的情况。

（五）其他保护投资者权益的措施

1、上市公司保证就本次交易向相关中介机构提供的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）以及为本次交易所出具的说明及确认均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有关文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，文件资料上的所有签字与印章均真实、有效。

2、在本次交易期间，上市公司将依照相关法律法规、中国证监会和深交所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息并提交有关申报文件，并保证信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性，并承诺如因信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，承诺承担个别和连带的法律责任。

九、其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息

本报告书已按有关规定对本次交易的有关信息作了如实披露，除上述事项外，无其他应披露而未披露的信息。

第十四节 对本次交易的结论性意见

一、独立董事对于本次交易的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《重组管理办法》《重组若干规定》《深交所上市规则》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，就本次交易事项发表独立意见如下：

“1、本次交易所涉及的相关议案已经公司第七届董事会第一次会议（临时）审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次重组的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。

3、公司就本次交易所编制的《海南海峡航运股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要及与相关方就本次交易所签署的协议等符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

4、公司与本次交易的交易对方之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规所规定的关联关系本次交易不构成关联交易。

5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

6、公司就本次交易聘请的审计机构、评估机构均具有证券期货业务资格，均已经财政部及证监会备案；该等机构及其经办人员与公司及本次交易的交易对方之间不存在关联关系，具有充分的独立性；该等机构出具的审计报告、审阅报告、评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则和要求。

7、本次交易的交易价格以国家出资企业备案的资产评估报告载明的评估值确定，最终交易价格为经备案的评估值。本次交易价格的定价原则符合《上市公

司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，本次交易公开、公平、合理，作价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

8、本次交易符合相关法律法规及证券监管规则的要求，有利于进一步提高公司的综合竞争力，扩大业务规模，增强持续盈利能力及抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。”

二、独立财务顾问对于本次交易的意见

中信证券作为海峡股份的独立财务顾问，按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》和《业务管理办法》等法律法规的规定和中国证监会的要求，通过尽职调查和对重大资产重组报告书等信息披露文件的审慎核查，并与海峡股份、律师、审计机构、评估机构等充分沟通后，认为：

“1、本次交易所涉及的相关议案已经公司第七届董事会第一次会议（临时）审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次重组的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。

3、公司就本次交易所编制的《海南海峡航运股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要及与相关方就本次交易所签署的协议等符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

4、公司与本次交易的交易对方之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规所规定的关联关系，本次交易不构成关联交易。

5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

6、公司就本次交易聘请的审计机构、评估机构均具有证券期货业务资格，均已经财政部及证监会备案；该等机构及其经办人员与公司、及本次交易的交易对方、本次交易涉及的标的公司之间不存在关联关系，具有充分的独立性；该等机构出具的审计报告、审阅报告、评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则和要求。

7、本次交易的交易价格以有权国资监管单位备案的资产评估报告载明的评估值确定，最终交易价格为经备案的评估值。本次交易价格的定价原则符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，本次交易公开、公平、合理，作价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

8、本次交易符合相关法律法规及证券监管规则的要求，有利于进一步提高公司的综合竞争力，扩大业务规模，增强持续盈利能力及抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。”

三、法律顾问对于本次交易的意见

法律顾问通商律所就本次重大资产重组事宜出具了《法律意见书》，认为：

“（一）本次交易方案不存在违反有关法律法规禁止性规定的情形，本次交易不构成关联交易；

（二）本次交易的交易文件内容不存在违反法律、行政法规的情形，将自生效条件全部成就时生效；

（三）本次交易相关方均依法有效存续，具备进行本次交易的主体资格；

（四）本次交易已取得现阶段必要的批准及授权，该等批准授权合法有效；

（五）本次交易标的权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，亦不存在抵押、担保或其他权利受到限制的情况；

（六）本次交易所涉及的债权债务的处理符合相关法律、法规的规定，不存在侵害债权人利益的情形，本次交易涉及的员工安置不存在违反法律、法规的情形；

（七）海峡股份已就本次交易履行了法律法规要求的现阶段必须的披露义务；

（八）本次交易符合《重组管理办法》关于上市公司重大资产重组的实质性条件；

（九）参与本次交易的证券服务机构具有为本次交易提供相关证券服务的必要资格；

（十）在本法律意见书中载明的相关法律程序得到适当履行/满足的情形下，本次交易的实施不存在实质性法律障碍。”

第十五节 中介机构及有关经办人员

一、独立财务顾问

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

电话：0755-23835383、010-60836030

传真：0755-23835525、010-60836031

经办人员：吴维思、孔令杰、张婧、董文馨、孙昭、陈楠、刘舒杨、吴左君

二、法律顾问

名称：北京市通商律师事务所

注册地址：北京市朝阳区建外大街1号国贸写字楼2座12至14层

负责人：孔鑫

电话：010-65637181

传真：010-65693838

经办人员：张小满、郭旭

三、审计机构

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

负责人：邱靖之

电话：010-88827799

传真：010-88018737

经办人员：党小安、王晓蕾

四、资产评估机构

名称：中通诚资产评估有限公司

注册地址：北京市朝阳区胜古北里 27 号楼一层

负责人：刘公勤

电话：010-64417689

传真：010-64418970

经办人员：黄华韞、祝宇

第十六节 备查文件及备查地点

一、备查文件

- 1、海峡股份关于本次重大资产重组的董事会决议；
- 2、海峡股份独立董事关于本次重大资产重组的独立意见；
- 3、本次重大资产重组相关协议；
- 4、标的资产的审计报告；
- 5、标的资产的资产评估报告；
- 6、海峡股份备考审阅报告；
- 7、中信证券出具的关于本次交易的独立财务顾问报告；
- 8、通商律所出具的法律意见书；
- 9、其他与本次交易有关的重要文件。

二、备查地点

投资者可在下列地点查阅有关备查文件：

海南海峡航运股份有限公司

办公地址：海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼

法定代表人：叶伟

联系人：蔡泞检

电话：0898-68668720

第十七节 公司及各中介机构声明

董事声明

本公司及全体董事承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

公司董事签字：

王善和

汤亮宇

赖宣尧

林健

黎华

李建春

朱火孟

王宏斌

胡秀群

贺春海

胡正良

海南海峡航运股份有限公司

年 月 日

监事声明

本公司全体监事承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

全体监事签字：

李 燕

秦丽霞

曾祥燕

陈琼峰

吴 燕

海南海峡航运股份有限公司

年 月 日

高级管理人员声明

本公司全体高级管理人员承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

叶 伟

欧阳汉

刘小卫

王 武

朱润资

潘 虎

李文斌

蔡泞检

海南海峡航运股份有限公司

年 月 日

交易对方声明

广东徐闻海峡航运有限公司作为本次交易的交易对方，就所提供信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：

本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

法定代表人：余权新

广东徐闻海峡航运有限公司

年 月 日

独立财务顾问声明

本公司同意海南海峡航运股份有限公司在本报告书及其摘要以及其他相关披露文件中援引本公司提供的相关材料及内容，本公司已对本报告书及其摘要以及其他相关披露文件中援引的相关内容进行了审阅，确认本报告书及其摘要以及其他相关披露文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

法定代表人：

张佑君

财务顾问主办人：

吴维思

孔令杰

项目协办人：

张婧

董文馨

孙昭

陈楠

刘舒杨

吴左君

中信证券股份有限公司

年 月 日

律师声明

本所同意海南海峡航运股份有限公司在本报告书及其摘要以及其他相关披露文件中援引本所提供的相关材料及内容，本所已对本报告书及其摘要以及其他相关披露文件中援引的相关内容进行了审阅，确认本报告书及其摘要以及其他相关披露文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

单位负责人：

孔 鑫

经办律师：

张小满

郭 旭

北京市通商律师事务所

年 月 日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《海南海峡航运股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要以及其他相关披露文件（以下简称“重组报告书”），确认重组报告书引用的经审阅或审计的财务报表等相关内容，与本所出具的审阅报告（报告编号：天职业字[2021]39049号）及审计报告（报告编号：天职业字[2021] 35207号、报告编号：天职业字[2021]35215号）的内容无矛盾之处

本所及签字注册会计师对重组报告书中引用的本所出具的上述报告的内容无异议，确认重组报告书不致因完整准确地引用本所出具的上述报告而在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述报告的真实性、准确性和完整性根据有关法律法规的规定承担相应法律责任。

单位负责人：

邱靖之

签字注册会计
师：

党小安

王晓蔷

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

资产评估机构声明

本公司同意海南海峡航运股份有限公司在本报告书及其摘要以及其他相关披露文件中援引本公司提供的相关材料及内容,本公司已对本报告书及其摘要以及其他相关披露文件中援引的相关内容进行了审阅,确认本报告书及其摘要以及其他相关披露文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

单位负责人:

刘公勤

签字注册资产评估师:

黄华韞

祝宇

中通诚资产评估有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《海南海峡航运股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）》之盖章页）

海南海峡航运股份有限公司

年 月 日